

1010954-37.2019.8.26.0127

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Juliana Marques Wendling

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... as fls. 122/130 a ocorrência do roubo, ou seja, dois indivíduos puxam rapidamente a bolsa da autor e saem correndo, embora haja a presença de guardas na estação.

Em que pesem as alegações da requerida, o certo é que a responsabilidade da requerida é de ser reconhecida, por falha na prestação do serviço. Por certo, se o local estivesse devidamente monitorado, não haveria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Cível

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1010954-37.2019.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1010954-37.2019.8.26.0127

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Sabrina de Oliveira Merli

Requerido:

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Marques Wendling

Vistos.

SABRINA DE OLIVEIRA MERLI ingressou com ação de indenização em face de COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS- CPTM, narrando haver sido roubado no interior das dependências da estação de trem na Estação da Lapa. Pede o arbitramento de uma indenização a título de dano moral no importe de R\$ 5.000,00 e danos materiais de R\$ 759,87. Juntou a documentação de fls. 17/38.

Deferidos os benefícios da Justiça Gratuita a fls. 39. Aviso de recebimento de citação a fls. 43, com contestação as fls. 44/68. Sustentou a excludente de ilicitude em função da ocorrência de caso fortuito, inexistindo defeito na prestação de serviço. As notas fiscais acostadas não representam o valor real e atual dos itens de mercado. Entende tratar-se de caso fortuito externo, imprevisível e inevitável, provocado por ato doloso de terceiro.

A réplica está as fls. 76/86. Juntou documentos de fls. 87/102.

Em atenção à determinação para especificação de provas (fls. 103), manifestaram-se as partes as fls. 106/111.

Despacho saneador a fls. 113. Juntada do video com as imagens do ocorrido pela requerida as fls. 115/116. Manifestação da autora sobre as imagens de vídeo as fls. 122/130.

Homologada a desistência da prova oral pela requerida a fls. 160. Determinou-se a retirada da audiência de pauta.

Alegações finais pelas partes as fls. 163/166 e 167/ 175.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é julgada procedente.

Da narrativa dos fatos, extrai-se a responsabilidade da requerida a ser reconhecida no presente caso. Infere-se das imagens demonstradas as fls. 122/130 a ocorrência do roubo, ou seja, dois indivíduos puxam rapidamente a bolsa da autor e saem correndo, embora haja a presença de guardas na estação.

Em que pesem as alegações da requerida, o certo é que a responsabilidade da requerida é de ser reconhecida, por falha na prestação do serviço. Por certo, se o local estivesse devidamente monitorado, não haveria ocorrido o roubo, ou, poderia ter sido evitado.

A responsabilidade da transportadora encontra previsão nos artigos 733, "caput" e 734, ambos do Código Civil, sendo o serviço prestado ao consumidor final, responde objetivamente por defeito do serviço, na forma do artigo 14, do CDC. É certo que em alguns casos não há como a CPTM prever o que pode acontecer, como o atentado ao pudor por outro passageiro, mas no caso do roubo, as equipes de segurança tem o dever de intervir para impedir o acontecimento.

Veja que se considerarmos esse fato previsível e esperado pela transportadora como fortuito, haverá ofensa o senso comum de uma pessoa média usuária dos meios de transporte. Afinal, como considerar improvável a ocorrência de roubo e/ou furto na estação ferroviária no horário noturno.

Pois bem, a situação de ser roubado dentro de um local em que deveria ser garantida a sua segurança como passageiro, abala o psique do consumidor. Colocado em situação de risco, inclusive a sua integridade física, deve o valor da indenização se pautar pelo binômio negativo, não podendo ser insignificante para o fornecedor, nem ser causa de enriquecimento sem causa para o consumidor.

Considerando assim, que a consumidora se declarou pobre, tendo sua bolsa roubada por dois meliantes, mister arbitrar a indenização em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pela tabela de reajustes do Tribunal de Justiça de SP, a contar da data do fato e acrescidos de juros de mora de 1,0 % ao mês a contar da citação.

Referido valor mostra-se justo a reparar o mal causado ao consumidor, atuando em sua função inibidora da repetição de práticas semelhantes, não representando de outra banda, valor expressivo e impossível de ser arcado pela requerida.

A título de dano material, a condenação é de R\$ 759,87 (setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavo), referente aos itens roubados, conforme notas fiscais anexadas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de indenização por dano material e moral, proposta por SABRINA DE OLIVEIRA MERLI em face de COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS- CPTM, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenando a requerida a arcar com o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pela tabela de reajustes do Tribunal de Justiça de SP, a contar da data do fato e acrescidos de juros de mora de 1,0 % ao mês a contar da citação. A título de dano material, a condenação é de R\$ 759,87 (setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavo), devidamente corrigida desde a data do evento pela Tabela prática do TJ/SP e acrescido de juros de mora de 1,0 % ao mês a contar da citação. A requerida arca com as custas e as despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20 % sobre o valor da condenação.

P.I.

Carapicuíba, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA